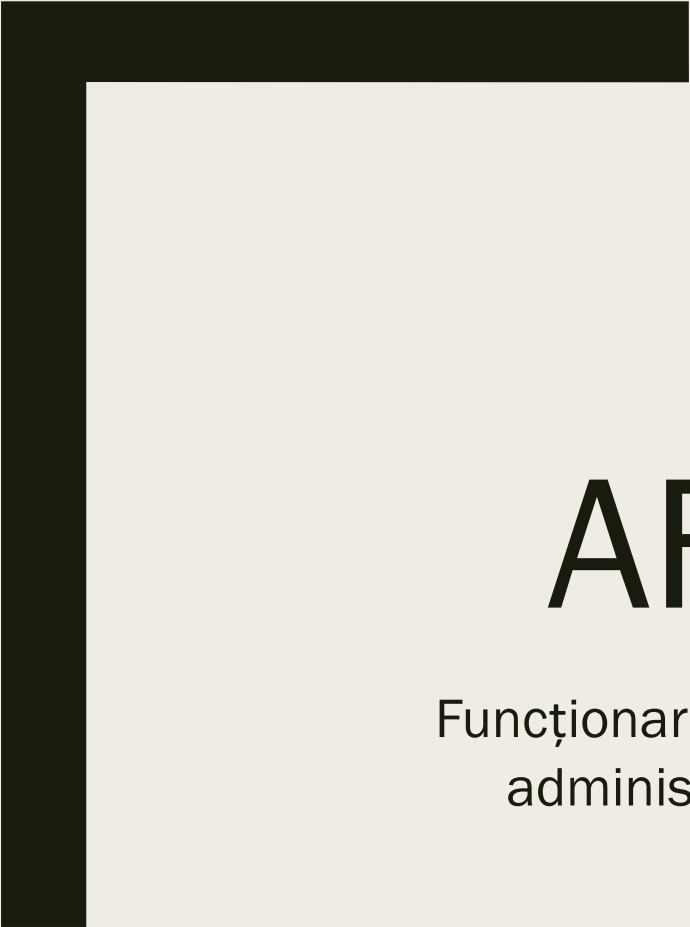
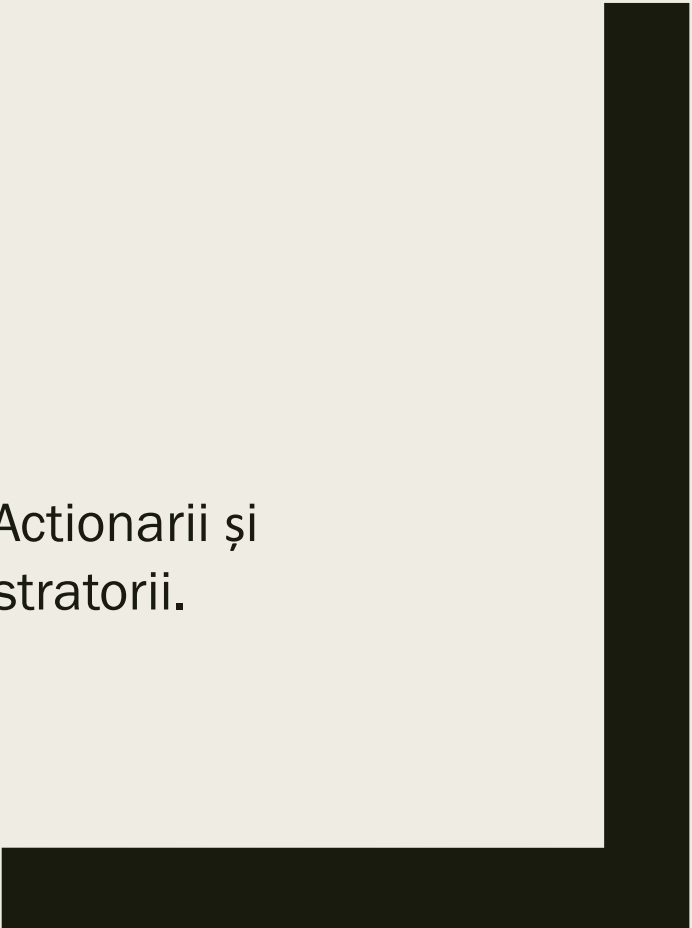




DREPTUL AFACERILOR

Funcționarea societăților comerciale. Asociații/Actionarii și
administratorii. Adunările generale și administratorii.
Excluderea și retragerea asociaților.



Funcționarea societăților.

Funcționarea societății este asigurată de organele sale de conducere.

Principalele organe ale societății sunt:

- organe **deliberative și decizionale**: adunarea generală;
- organele **de conducere și administrare**: administratorii (sau organele colegiale de conducere și administrare ale societăților pe acțiuni - consiliul de administrație, consiliul de conducere, consiliul de supraveghere);
- organele **de control al conducerii**: cenzori și auditori financiari (după caz).

■ Societățile sunt modificate prin modificarea actului constitutiv. **Principalele cazuri** de modificare a societății sunt:

- | | | |
|--|---|--|
| ➤ Schimbarea formei juridice a societății; | ➤ Creșterea sau reducerea capitalului social; | ➤ Transferul acțiunilor; |
| ➤ Schimbarea activității comerciale; | ➤ Fuziune și divizare; | ➤ Retragera sau excluderea unui asociat. |
| ➤ Mutarea sediului social; | | |

■ Societățile încetează să existe prin **dizolvare și lichidare**.

1.a. Societăți pe acțiuni

■ Acestea au două tipuri de adunări:

1. *Adunarea generală ordinară – se ocupă de chestiuni curente, inerente existenței societății, cum ar fi aprobarea situațiilor financiare sau a administratorului. Se întrunește o dată pe an.*
2. *Adunarea generală extraordinară – se ocupă de chestiuni importante, care nu sunt recurente și implică modificarea actului constitutiv. Ca atare, se reunește numai atunci când este necesar.*

Adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor.

AG (adunarea generală ordinară) și AGE (adunarea generală extraordinară) au responsabilități diferite:

AGOA

Deliberă și decide cu privire la următoarele aspecte - aspecte curente, inerente existenței societății, cum ar fi aprobarea situațiilor financiare sau a administratorului. Se reunesc o dată pe an:

- Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale și stabilirea dividendelor;
- numirea, revocarea și stabilirea remunerației directorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari, cu excepția cazului în care acest lucru a fost stabilit prin actul constitutiv;
- numirea și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, precum și revocarea auditorului financiar – dacă este cazul;
- evaluarea administrării consiliului de administrație sau a conducerii;
- stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății și a planului de afaceri pentru următorul exercițiu financiar;
- decide cu privire la ipotecarea, închirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unități ale companiei
- Alte chestiuni care nu intră în mod expres în competența AGOA;

AGEA

Deliberă și decide cu privire la următoarele aspecte - se ocupă de aspecte importante, care nu sunt recurente și implică modificarea actului constitutiv. Ca atare, se vor reuni numai atunci când este necesar:

- modificarea formei juridice a societății;
- mutarea sediului social al societății;
- modificarea obiectului de activitate al societății;
- înființarea sau desființarea sediilor secundare, cu excepția cazului în care actul constitutiv prevede altfel;
- prelungirea duratei de existență a societății;
- majorarea sau reducerea capitalului social;
- diminuarea capitalului social sau completarea acestuia prin emisiunea de noi acțiuni;
- fuziunea sau divizarea societății;
- dizolvarea anticipată a societății;
- conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- conversia obligațiunilor în acțiuni, emisiunea de obligațiuni;
- orice altă modificare a actului constitutiv pentru care se solicită aprobarea unei adunări generale extraordinare.

Convocarea Adunării Generale (aplicabilă atât AGEA, cât și AGOA).

AG se întrunește **cel puțin o dată pe an** (în primele 5 luni) sau ori de câte ori este necesar (în special atunci când este necesară o decizie de modificare a statutului).

AGEA se întrunește ori de câte ori este necesar.

■ **Persoanele** care pot convoca AGA:

- administratorii sau *consiliul de administrație* al societății;
- *acționarii societății pe acțiuni care dețin cel puțin 5% din capitalul social;*
- auditorii societății, dacă membrii reclamă fapte care, în opinia lor, ar trebui sancționate;
- instanța competentă de la sediul social al societății, dacă adunarea nu este convocată de administratori.

■ **Conținutul obligatoriu** al convocării:

- data și locul desfășurării adunării; ordinea de zi, inclusiv textul *modificărilor* propuse la actul constitutiv, dacă este cazul, și detalii privind persoanele propuse pentru funcția de administrator, dacă este cazul;
- A doua convocare trebuie anunțată în același mod (din motive de eficiență, poate fi inclusă în convocarea inițială)

■ **comunicarea** convocării:

- prin publicarea în Monitorul Oficial și în ziarele locale (pentru societățile pe acțiuni);
- *acționarii societății pe acțiuni care dețin cel puțin 5% din capitalul social – pot adăuga puncte suplimentare pe ordinea de zi după publicarea acesteia*

■ **data:**

- 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial (*pentru societățile pe acțiuni*);

■ **Renunțarea la formalitățile de convocare:** *Acționarii care dețin 100% din voturi pot renunța la formalitățile de convocare și pot organiza adunările acționarilor fără nicio convocare formală.*

Adunarea generală.

■ *Participanții* la Adunarea Generală:

- acționarii, în persoană sau prin intermediul unui reprezentant (caz în care procurile originale ale reprezentanților trebuie depuse cu 48 de ore înainte de adunare);
- directorii și auditorii societății - aceștia nu au drept de vot, ci doar de participare;
- alte persoane indicate de lege (de exemplu, un reprezentant al persoanelor care dețin obligațiuni emise de societate);
- Acționarii care dețin acțiuni cu dividend preferențial **nu au drept de vot.**

■ *Drepturile de vot* în AGA - fiecare fracțiune din capitalul social conferă proprietarului dreptul la un vot în AGA, care este personal și netransferabil.

- dreptul de vot este exercitat de acționari pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA (cu excepția cazului în care acționarul are un interes personal în chestiunea supusă votului - conflict de interese).
- Acționarii care nu și-au plătit încă contribuțiile la capitalul social nu au dreptul de a vota în AGA înainte de a plăti această contribuție.
- Actul constitutiv poate însă limita numărul de voturi ale acționarilor care dețin mai mult de o acțiune.

Adoptarea hotărârilor de către Adunarea Generală.

Deciziile sunt adoptate de AGA, de regulă, prin **vot deschis**. În mod excepțional, votul este **secret** atunci când se referă la următoarele aspecte:

- numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere;
 - numirea, revocarea sau demiterea auditorilor financiari sau a cenzorilor;
 - angajarea răspunderii membrilor organelor de conducere, administrare sau control.
- votul poate fi exercitat ***prin corespondență/online/diverse mijloace de comunicare***, dacă acest lucru este permis de statutul societății;
 - fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele votului;
- Cvorum și vot – următoarele sunt cerințele legale privind cvorumul impuse de lege. Acționarii din actul constitutiv pot decide asupra altor cerințe care impun un cvorum mai mare sau o majoritate mai mare.
 - *pentru prima convocare a Adunării - cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar votul va fi valabil cu majoritatea voturilor exprimate.*
 - *dacă prima reuniune nu poate avea loc deoarece nu este îndeplinită condiția cvorumului, pentru a doua convocare a Adunării nu există o condiție de cvorum impusă de lege, votul fiind valabil cu majoritatea voturilor exprimate.*
 - deliberările și deciziile adoptate sunt consemnate în procesul-verbal al AGA;
 - procesul-verbal va conține referiri la îndeplinirea formalităților pentru convocarea ședinței, locul, data și ora AGA, un rezumat al dezbaterilor și al deciziilor adoptate, precum și declarațiile făcute de fiecare acționar în timpul ședinței, la cererea acestora.

Adoptarea hotărârilor de către Adunarea Extraordinară.

Hotărârile sunt adoptate de AGEA, de regulă, prin **vot deschis**. În mod excepțional, votul este **secret** atunci când se referă la următoarele chestiuni:

- numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere;
 - numirea, revocarea sau demiterea auditorilor financiari sau a cenzorilor;
 - angajarea răspunderii membrilor organelor de conducere, administrare sau control.
- votul poate fi exercitat **prin corespondență/online/diverse mijloace de comunicare**, dacă acest lucru este permis de statutul societății;
 - fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele votului;
 - Cvorumul și votul – următoarele sunt cerințele legale privind cvorumul impuse de lege. Acționarii din actul constitutiv pot decide asupra altor cerințe care impun un cvorum mai mare sau o majoritate mai mare.
 - *pentru prima convocare a AGA – cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar votul va fi valabil cu majoritatea voturilor exprimate. Deciziile privind (i) schimbarea obiectului principal de activitate al societății, (ii) reducerea sau majorarea capitalului social, (iii) schimbarea statutului juridic, (iv) fuziunile, divizările sau dizolvarea societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.*
 - *dacă prima adunare nu poate avea loc deoarece nu este îndeplinită condiția cvorumului, pentru a doua convocare a Adunării, condiția cvorumului este de 1/5 din numărul total de drepturi de vot.*
 - deliberările și deciziile adoptate sunt consemnate în procesul-verbal al AGEA;
 - procesul-verbal conține referiri la îndeplinirea formalităților pentru convocarea adunării, locul, data și ora AGEA, un rezumat al dezbaterilor și al deciziilor adoptate, precum și declarațiile făcute de fiecare acționar în timpul adunării, la cererea acestora.

Hotărârile Adunării Generale.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor adoptate în conformitate cu statutul societății și prevederile legii sunt ***obligatorii pentru toți acționarii societății.***

- Deciziile sunt obligatorii pentru acționarii care nu participă la vot.
- Deciziile sunt obligatorii și pentru acționarii care votează împotriva lor.

Deciziile AGA adoptate ***cu*** încălcarea actului constitutiv sau a legii pot fi ***contestate în instanță și anulate:***

- *de către acționarii care nu au participat la AGA;*
- *de către acționarii care au votat împotriva și care au solicitat ca acest lucru să fie consemnat în procesul-verbal al adunării*
- *de către orice persoană interesată, dacă se invocă nulitatea absolută a deciziei;*
- *acționarii care sunt membri ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere nu pot contesta o decizie prin care sunt revocați din funcție.*

Pentru a fi cunoscute de terți și a fi executorii împotriva acestora, deciziile AGA și hotărârile judecătorești prin care acestea au fost anulate sunt publicate în Monitorul Oficial (Partea IV).

Adunări speciale

- **Adunări speciale** - acestea se organizează numai în cazul în care există acțiuni preferențiale emise sau obligațiuni emise, prin urmare nu sunt obligatorii.
- Acționarii fiecărei categorii de acțiuni se reunesc în adunări speciale, în conformitate cu condițiile prevăzute în actul constitutiv al societății. Orice deținător de astfel de acțiuni poate participa la aceste adunări speciale.
- Decizia unei adunări generale de a modifica drepturile sau obligațiile referitoare la o anumită categorie de acțiuni nu produce efecte decât dacă este aprobată de adunarea specială a acționarilor aparținând acelei categorii!!!
- De asemenea, adunarea specială are nevoie de aprobarea adunărilor generale relevante atunci când ia o decizie care privește administrarea generală a societății.

Drepturile și obligațiile asociaților

DREPTURI:

- a) Dreptul de vot – o parte socială acordă un vot;
- b) Dreptul la dividende – proporțional cu participația la capitalul social, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- c) Dreptul la informare și supravegherea societății – asociații pot solicita oricând administratorului rapoarte privind activitatea societății sau pot cere efectuarea unei expertize asupra gestiunii societății;
- d) Dreptul de a solicita convocarea Adunării Generale a Asociaților (AGA) – un asociat sau asociați care reprezintă cel puțin 1/4 din capitalul social pot cere convocarea AGA;
- e) Dreptul de a contesta hotărârile AGA – în aceleași condiții ca la societatea pe acțiuni (SA);
- f) Dreptul de a acționa în justiție societatea – fie împotriva administratorilor, fie împotriva societății;
- g) Drepturi patrimoniale la lichidarea SRL – asociații au dreptul la o cotă-parte din activul rămas după lichidarea societății, în condițiile prevăzute de lege;
- h) Dreptul de retragere din societate;
- i) Drept de preempțiune la vânzarea părților sociale într-un SRL;
- j) Dreptul de a adăuga puncte pe ordinea de zi a ședințelor AGA;
- k) Dreptul de a acționa în justiție administratorii.

OBLIGAȚII:

- a) Plata capitalului subscris. Acționarii trebuie să plătească valoarea acțiunilor subscrise în termenele legale
- b) Respectarea statutului și a deciziilor AGA,
- c) Buna-credință. Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, respectând drepturile și interesele legitime ale societății și ale celorlalți acționari
- d) Abținerea de la vot. Un acționar care are un interes specific contrar celui al societății trebuie să se abțină de la deliberarea și votarea respectivei operațiuni
- e) Participarea la pierderile societății. În societățile de capital, acționarii sunt responsabili pentru obligațiile sociale numai în limita capitalului social subscris.
- f) Participarea la pierderile societății – acționarii vor fi responsabili numai până la valoarea contribuției lor la capitalul social

1.b. Societățile cu răspundere limitată

- Societățile cu răspundere limitată au *adunări generale ale asociaților*. Acestea se întrunesc cel puțin o dată pe an sau de câte ori este necesar.
- Asociații pot stabili în actul constitutiv că pot vota prin corespondență/online/diverse mijloace de comunicare, dacă acest lucru este permis de statutul societății.
- Fiecare parte socială participantă are dreptul la un vot (de exemplu, dacă aveți 10 părți sociale, aveți 10 voturi).
- Asociații dintr-o SRL decid prin vot care acumulează *majoritatea absolută (50%+1)* a
 1. *asociaților și*
 2. *părților sociale înregistrate, cu excepția cazului în care actul constitutiv prevede altfel.*
- Atunci când se modifică actul constitutiv, este nevoie de voturile TUTUROR asociaților, cu excepția cazului în care legea sau actul constitutiv prevăd altfel.
- Dacă condițiile de cvorum nu sunt îndeplinite, la următoarea ședință, asociații pot decide indiferent de numărul de asociați sau părți sociale înregistrate prezente.

Atribuțiile asociaților într-o LLC

- Adunarea are cel puțin următoarele obligații:
 - a) *să aprobe situația financiară anuală și să stabilească distribuirea profitului net;*
 - b) *să numească administratorii și cenzorii sau, după caz, auditorii interni, să îi demită și să îi elibereze din funcție, precum și să decidă cu privire la contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, în conformitate cu legea;*
 - c) *să decidă cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și a cenzorilor sau, după caz, a auditorilor interni pentru prejudiciile cauzate societății, desemnând totodată persoana responsabilă cu luarea de măsuri împotriva acestora;*
 - d) *să modifice actul constitutiv.*

Exemplu de luare a deciziilor într-o SRL

- Sunteți asociat într-o LLC alături de alți 2 asociați (pentru exemplificare, asociații sunt A și B, iar dumneavoastră vă numiți Y). Capitalul social este împărțit după cum urmează:
 - A – 5%
 - B – 35%
 - Y – 60%
- Pentru a lua o decizie în cadrul adunării generale a asociaților, cu excepția cazului în care actul constitutiv prevede altfel, aveți nevoie de:
 1. *majoritatea părților sociale (adică 50%+1) **ȘI***
 2. *majoritatea asociaților (adică cel puțin 2 din 3 asociați).*
- Aceste condiții sunt **cumulative**, ceea ce înseamnă că, chiar dacă dețineți majoritatea părților sociale, nu puteți lua o decizie pe cont propriu, deoarece nu aveți aprobarea *majorității asociaților*.
- Pentru a avea o decizie valabilă în exemplul dat mai sus, aveți nevoie și de aprobarea lui A, de exemplu, chiar dacă dețineți singur majoritatea părților sociale.

Rezumatul cerințelor GMS

Caracteristică	Societate cu răspundere limitată (SRL)	Societate pe acțiuni (SA)
Organ de conducere	Adunarea generală a asociaților	Adunarea generală a acționarilor
Tipuri de adunări	Un singur tip: Adunarea generală (nu există o distincție formală între ordinară/extraordinară, deși regulile majorității diferă în funcție de decizie).	Două tipuri: 1. Adunarea generală ordinară (AGOA) 2. Adunarea generală extraordinară (AGEA)
Cine poate convoca?	Administratorii sau asociații care reprezintă cel puțin 1/4 din capitalul social	Consiliul de administrație/directoratul sau acționarii care reprezintă cel puțin 5% din capitalul social
Termenul de notificare	Cu cel puțin 10 zile înainte de adunare	Cu cel puțin 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial
Metoda de convocare	Scrisoare recomandată sau altă metodă specificată în actul constitutiv	Publicare în Monitorul Oficial (Partea IV) și într-un ziar cu largă difuzare. Se poate utiliza scrisoarea recomandată/e-mailul dacă statutul permite acest lucru
Competența AGOA	Competență generală: - Aprobarea situațiilor financiare anuale și distribuirea profitului. - Numirea/revocarea administratorilor și auditorilor. - Luarea de decizii cu privire la acțiunile în răspundere împotriva administratorilor. - Modificarea actului constitutiv.	Competență specifică: - Aprobarea situațiilor financiare anuale și a dividendelor. - Alegerea/revocarea administratorilor/consiliului de supraveghere și a auditorilor. - Stabilirea bugetului și a programului de activitate. - Luarea de decizii cu privire la gajarea/închirierea/dizolvarea unităților.
Competența AGEA	N/A (Modificările actului constitutiv sunt gestionate de Adunarea Generală, necesitând de obicei unanimitate sau majoritate calificată).	Competențe specifice: - Schimbarea formei juridice, a obiectului sau a sediului social. - Majorarea/reducerea capitalului social. - Fuziunea/divizarea/dizolvarea. - Emiterea de obligațiuni. - Orice altă modificare a actului constitutiv.

Rezumatul cerințelor GMS

Caracteristică	Societate cu răspundere limitată (SRL)	Societate pe acțiuni (SA)
Cvorum (prima convocare)	Nu este definit în mod explicit ca procentaj de cvorum, dar deciziile valabile necesită majoritatea absolută a asociaților și a acțiunilor	AGOA: Acționari care dețin cel puțin 1/4 din drepturile de vot. AGEA: Acționari care dețin cel puțin 1/4 din drepturile de vot.
Cvorum (a doua convocare)	Orice număr de asociați/capital prezent	AGOA: Nu există cerințe privind cvorumul. AGEA: Acționarii care dețin cel puțin 1/5 din drepturile de vot.
Majoritate (prima convocare)	Decizii generale: Majoritate absolută a asociaților și a acțiunilor. Modificări ale articolelor: Votul TUTUROR asociaților (unanimitate), cu excepția cazului în care articolele prevăd altfel	AGOA: Majoritatea voturilor exprimate. AGEA: Majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți/reprezențați.
Majoritate (a doua convocare)	Decizii luate cu majoritatea voturilor prezente, indiferent de numărul de asociați/capital	AGOA: Majoritatea voturilor exprimate. AGEA: Majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți/reprezențați. Majorități speciale (2/3) necesare pentru: schimbarea obiectului principal, majorarea/diminuarea capitalului, fuziunea/divizarea, dizolvarea.
Drept de vot	Proportional cu părțile sociale (1 parte socială = 1 vot).	Proportional cu acțiunile (1 acțiune = 1 vot).
Vot secret	Nu este obligatoriu, cu excepția cazurilor specificate.	Obligatoriu pentru numirea/revocarea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor

Organe de conducere și administrare. Reguli generale

Societățile sunt gestionate și administrate de *administratori*. Se aplică reguli diferite în funcție de *forma juridică* a societății:

- **societățile în nume colectiv** - sunt gestionate de una sau mai multe persoane fizice, care pot fi numite dintre asociați sau din afara societății;
- **societățile cu răspundere limitată** - sunt administrate de una sau mai multe persoane fizice sau juridice, care pot fi numite dintre acționari sau din afara societății;
- **societățile de capital** - sunt administrate de una sau mai multe persoane fizice sau juridice;
 - numărul administratorilor este întotdeauna impar;
 - dacă există mai mult de un administrator, aceștia formează un organ de conducere colectiv: *consiliul de administrație*;
 - societățile de capital pot fi gestionate și administrate:
 - într-un sistem unitar (de către un *consiliu de administrație*, care poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind unul dintre aceștia în *funcția de director general*) sau
 - într-un sistem dualist (de către un *consiliu de administrație* și un *consiliu de supraveghere*).

Administrarea societăților comerciale – dispoziții generale

- Administratorii, dacă nu se prevede altfel de lege sau de actul constitutiv, au puteri depline de reprezentare și administrare a societății și de îndeplinire a obiectivelor stabilite de Adunările Generale.
- În general:
 - *administratorii oricărui tip de societate pot fi asociați sau acționari sau terți față de societate;*
 - *administratorii au puterea de a reprezenta societatea în toate aspectele, cu excepția cazului în care actul constitutiv prevede altfel;*
 - *în general, administratorii sunt persoane fizice și trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:*
 - capacitate juridică deplină și concretă;
 - să nu aibă cazier judiciar în niciun domeniu economic;
 - să nu cumuleze mai mult de 5 funcții de administratori în același timp.
- Atribuțiile administratorilor încetează la expirarea mandatului lor, care este stabilit prin actul constitutiv (dar obligatoriu 4 ani pentru societățile pe acțiuni), sau:
 - *revocarea sau demisia administratorului;*
 - *decesul, incapacitatea, incompatibilitatea administratorului.*

Administrarea societăților comerciale – dispoziții generale

- **Numirea** administratorilor de către Adunarea Generală a Acționarilor:
 - în societățile în nume colectiv: administratorii sunt numiți prin votul asociaților care dețin *majoritatea absolută a capitalului social*;
 - în societățile cu răspundere limitată: administratorii sunt numiți *prin votul majorității absolute a acționarilor și acțiunilor*;
 - în societățile pe acțiuni: administratorii sunt numiți de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu cvorumul și majoritatea prevăzute de lege.
 - în toate cazurile, numirea trebuie acceptată în mod expres de administrator.
- **Durata mandatului** administratorului este la latitudinea acționarilor, cu excepția societăților pe acțiuni, unde administratorii nu pot avea un mandat mai mare de 4 ani.
 - Primii membri ai consiliului de administrație nu pot fi aleși pentru un mandat mai mare de doi ani.
- **Remunerarea** administratorilor este *opțională, dar recomandată*.
- **Cerințe contractuale:** În societățile pe acțiuni, încheierea unui contract de administrare de către administratori este obligatorie. Încheierea contractului de administrare suspendă orice contract de muncă existent între administrator și societate. Contractul de mandat este opțional pentru societățile cu răspundere limitată.

Administrarea societăților comerciale – dispoziții generale

Principalele atribuții ale administratorilor

- reprezentarea societății în relațiile cu terții;
- încheierea actelor de conservare, administrare și dispoziție necesare pentru gestionarea societății (în limitele prevăzute de lege și de actul constitutiv);

De exemplu: înstrăinarea activelor societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății este supusă deciziei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Principalele obligații ale administratorilor

- îndeplinirea formalităților necesare pentru constituirea societății;
- să depună un specimen de semnătură la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la numire;
- să monitorizeze plata sumelor datorate de acționari;
- să ia toate măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății;
- să întocmească situațiile financiare anuale și să supravegheze distribuirea profiturilor și plata dividendelor;
- să pună în aplicare deciziile Adunării Generale a Acționarilor etc.

Administrarea societăților comerciale – dispoziții generale

- ***Natura juridică a relației*** dintre administratori și societate este duală: atât contractuală (drepturi și obligații care decurg din actul constitutiv/documentul de numire și contractul de administrare), cât și legală (drepturi și obligații stabilite de lege). Prin urmare:
 - administratorii sunt responsabili pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite de lege, de actul constitutiv și de contractul de administrare;
 - conform legii, directorii sunt responsabili atât pentru propriile acțiuni/omisiuni, cât și pentru cele ale altor persoane, răspunzând solidar cu acestea pentru următoarele:
 - prejudiciile cauzate societății de către angajați, în cazul în care aceste prejudicii ar fi putut fi evitate dacă directorul și-ar fi exercitat în mod corespunzător atribuțiile de supraveghere și control asupra angajaților respectivi;
 - neregulile comise sau necorectate de predecesorii lor, dacă aceste nereguli nu sunt raportate imediat cenzorilor sau auditorului financiar al societății
 - prejudiciile sau neregulile cauzate societății de către oricare dintre mandatații lor.

Administrarea societăților comerciale – dispoziții generale

Funcția de administrator **încetează** în următoarele situații:

- la revocarea administratorului de către Adunarea Generală a Acționarilor;
 - în societățile cu răspundere limitată, revocarea se face de către AGA, cu votul membrilor care dețin majoritatea absolută a capitalului social;
Pentru revocarea unui administrator care a fost numit în actul constitutiv inițial, decizia de revocare trebuie adoptată în unanimitate.
 - în societățile pe acțiuni: revocarea se face de către AGA, sub rezerva condițiilor de cvorum și majoritate prevăzute de lege;
 - în toate cazurile, revocarea se face *ad nutum* (adică indiferent de orice vină din partea administratorului revocat).
- prin demisia directorului;
 - administratorul poate *demisiona* în orice moment (dar respectând limitele din contractul de administrare);
 - dacă demisia cauzează prejudicii societății, aceasta are dreptul la despăgubiri.

2.a. Administrarea societăților pe acțiuni

- Administrarea poate fi realizată în unul dintre următoarele două moduri:
 - A. *Sistem unitar* - unul sau mai mulți administratori, numiți pentru o perioadă determinată; dacă există mai mulți administratori, aceștia sunt organizați într-un consiliu de administrație, iar unul dintre ei va fi numit președinte al consiliului de administrație.
 - Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu pot delega funcția lor, cu excepția cazului în care actul constitutiv prevede altfel.
 - B. *Sistem dual* - compus dintr-un consiliu de supraveghere și un directorat.
 - Adunarea generală ordinară a acționarilor numește consiliul de supraveghere, care, la rândul său, alege directoratul;
 - Consiliul de supraveghere trebuie să fie compus din cel puțin 3 membri și cel mult 11 membri;
 - Consiliul de administrație trebuie să aibă 1 sau mai mulți membri (dar întotdeauna un număr impar);
 - Consiliul de supraveghere are sarcina de a controla Consiliul de administrație și de a prezenta situația în fața acționarilor;
 - Consiliul de administrație are sarcina de a reprezenta societatea și de a pune în aplicare voința societății stabilită în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor.

Administrarea societăților pe acțiuni

- Dispoziții aplicabile atât sistemului unitar, cât și celui dual de administrare - deciziile luate de consiliul de administrație, directorat sau consiliul de supraveghere impun un cvorum de *cel puțin jumătate din numărul administratorilor prezenți* (ceea ce înseamnă că aceștia nu pot fi reprezentați și nu pot delega).
 - *Deciziile sunt luate cu votul majorității administratorilor prezenți.*
- Auditori - aceștia trebuie numiți în societățile pe acțiuni și vor fi cel puțin 3 auditori și un membru supleant, cu excepția cazului în care actul constitutiv prevede un număr mai mare.
 - *Auditorii nu pot delega drepturile lor!*

2.b. Administrarea societăților cu răspundere limitată

- Există o singură modalitate de a administra o LLC, și anume prin numirea uneia sau mai multor persoane **fizice sau juridice drept administratori**, aceștia pot fi asociați ai societății sau terți.
- Administratorii **nu pot:**
 - *fi administratori ai două societăți care au același obiect de activitate sau sunt societăți concurente, cu excepția cazului în care au aprobat Adunării Generale a Asociaților;*
 - *să desfășoare același obiect de activitate sau o altă activitate concurentă pe cont propriu sau pentru o altă persoană fizică sau juridică.*
 - Dacă încalcă incompatibilitățile de mai sus, riscă să fie demiși și trași la răspundere pentru prejudiciile aduse societății.
- Auditori - numirea unui auditor este obligatorie DOAR DACĂ numărul asociaților din societatea cu răspundere limitată este de 15 sau mai mult!

Controlul societății

- Controlul societății este realizat de auditori sau de către asociați.
- În anumite cazuri, numirea unui auditor este obligatorie:
 1. *În cazul societăților de capital (societăți pe acțiuni sau societăți în comandită pe acțiuni)*
 2. *În cazul unei SRL care are mai mult de 15 asociați.*

Excluderea asociaților

- Un asociat/partener poate fi exclus din societățile în nume colectiv (SNC), societățile în comandită simplă (SCS) și societățile cu răspundere limitată (SRL). Regulile pentru societățile pe acțiuni (SA) sunt diferite și, în general, nu permit excluderea în același mod, bazându-se în schimb pe mecanisme precum retragerea sau vânzarea forțată a acțiunilor în contexte specifice (de exemplu, procedurile de squeeze-out din legislația privind piața de capital).
- Motive de excludere. Un asociat poate fi exclus dintr-o societate în nume colectiv (SNC), societate în comandită simplă (SCS) sau societate cu răspundere limitată (SRL) în următoarele situații:
 - a. Neîndeplinirea obligațiilor de contribuție: asociatul care, după ce a fost pus în stare de nerespectare a obligațiilor (prin notificare), nu își îndeplinește obligația de contribuție la capital la care s-a angajat.
 - b. Faliment sau incapacitate: un asociat cu răspundere nelimitată (în SNC/SCS) care intră în faliment sau devine incapabil din punct de vedere legal.
 - c. Interferență neautorizată: un asociat cu răspundere nelimitată (în SNC/SCS) care interferează în administrarea societății fără autorizare sau concurează cu societatea fără consimțământ (încălcând articolele 80 și 82).
 - d. Fraudă sau utilizarea abuzivă a fondurilor: un asociat administrator care comite fraudă în detrimentul societății sau utilizează semnătura sau capitalul societății în beneficiul propriu sau al altora.
- Aceste prevederi **NU SE APLICĂ ACȚIONARILOR!**
- Consecințe:
 1. *Asociații excluși sunt responsabili pentru pierderi și au dreptul la beneficii până la data excluderii lor, dar nu pot solicita lichidarea - trebuie să aștepte să li se aloce sumele, în conformitate cu prevederile actului constitutiv.*
 2. *Asociații excluși nu păstrează dreptul la o parte proporțională din activele sociale, ci doar la o sumă de bani reprezentând valoarea activelor respective.*

Retragerea acționarilor (societate pe acțiuni)

- **Acționarii** care au votat *împotriva* unei decizii a adunării generale au dreptul să se retragă din societate și să solicite societății să le răscumpere acțiunile pe care le dețin, cu condiția ca decizia adunării generale să aibă ca obiect:
 - a) modificarea obiectului principal de activitate;
 - b) mutarea sediului social al societății în străinătate;
 - c) modificarea tipului de societate;
 - d) efectuarea fuziunii sau divizării societății.

Retragerea asociaților (LLC)

- **Asociații** se pot retrage din societate:
 - a) *în cazurile prevăzute de actul constitutiv;*
 - b) *dacă se află în aceleași condiții menționate mai sus pentru acționari;*
 - c) *cu acordul tuturor celorlalți asociați;*
 - d) *în absența unor astfel de prevederi în actul constitutiv sau atunci când nu se poate ajunge la un acord între toți asociații, asociatul se poate retrage din motive justificate, pe baza unei hotărâri judecătorești, sub rezerva unei căi de atac, în termen de 15 zile de la data notificării hotărârii.*
- Drepturile unui asociat care se retrage din SRL se stabilesc prin acordul asociaților, sau de către un expert desemnat de asociați sau de instanță.